भारत के 1950 के संविधान के लिए आधार बना।

5. न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय—इसकी स्थापना 26 जनवरी, 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया

ऊँची अदालत होती है।

उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की सारी अदालतों को मानने होते हैं।

उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है।

उच्च न्यायालय के कार्य—

1. मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
2. अधीनस्थ न्यायालय से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना।
3. जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना।
4. अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना

लोक अदालत—लोक अदालत शांति पूर्ण ढंग से दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफल हुई हैं। लोक अदालत एक वैधानिक मंच है। भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतों का गठन महाराष्ट्र में हुआ था।

उपभोक्ता अदालत—वस्तु की गुणवत्ता में कमी या गुणवत्ता कमजोर होने से दुर्घटना या हादसे होने पर उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता के दावे सत्य होने पर कम्पनी या दुकानदार पर कोर्ट जुर्माना लगाता है और दुकानदार को भुगतान करना पड़ता है।

जनहित याचिका (Public Intrest Litigation)—1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकता या सकती है। इस प्रकार की याचिका पोस्टकार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है।

इसको प्रारम्भ करने का श्रेय जस्टिस पी. एन. भगवती को है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायत को समुचित महत्व दिया जाता है।

यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत दायर की जाती है, जिससे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या सामाजिक अन्याय, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मानवाधिकार उल्लंघन, या सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, को संबोधित किया जा सकता है। PIL का उद्देश्य गरीब, वंचित, या कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है, जो स्वयं अदालत तक नहीं पहुँच सकते।

उदाहरण के लिए, 1980 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में PIL के माध्यम से जेलों में बंदियों के अधिकारों की रक्षा की गई। यह याचिका कोई भी व्यक्ति, समूह, या संगठन दायर कर सकता है, बशर्ते मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा हो। हालांकि, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय सख्त दिशानिर्देश लागू करते हैं।

अतिरिक्त बिंदु:

उत्पत्ति: 1970-80 के दशक में जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस वी. आर. कृष्णा अय्यर ने PIL को बढ़ावा दिया।

उदाहरण: पर्यावरण संरक्षण (MC मेहता मामले), बाल श्रम, और शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर PIL दायर की गई हैं।

महत्व: यह सामाजिक न्याय, जवाब-देही, और सरकार की नीतियों की निगरानी में मदद करता है।

भारत की न्यायिक व्यवस्था 'एकीकृत न्यायिक व्यवस्था' है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होंगे। अपील की व्यवस्था में न्यायिक एकीकरण को समझा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।

प्रदेशों का समूह होता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। **भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।**

प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे

स्मरणीय तथ्य

- उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसीडेंसी शहर थे।
- दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देशभर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में हैं। दूसरी तरफ चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिये गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है।
- अधीनस्थ अदालतों को कई अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया जाता है: ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय इत्यादि।
- फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण-चोरी, हत्या, दहेज उत्पीड़न इत्यादि।
- **दीवानी कानून** का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से या उसकी अवहेलना करने से होता है। उदाहरण— जमीन की बिक्री, चीजों की खरीददारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद।

6. 'हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली'

आपराधिक न्याय व्यवस्था में चार मुख्य अधिकारी होते हैं—

1. पुलिस, 2. सरकारी वकील, 3. बचाव पक्ष का वकील,
4. न्यायाधीश

भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक नागरिक की चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, धर्म और पृष्ठभूमि का हो, आरोपी होने पर निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रांकित मौलिक अधिकार दिए गए हैं—

- गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है।
- गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार।
- गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार।
- पुलिस हिरासत में दिये गये इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिये थाने में नहीं बुलाया जा सकता।
- संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी एफ. आई.आर. दर्ज करते हैं। एफ.आई.आर. में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है।
- अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है।
- जिरह: जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष